

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
2ª VARA CÍVEL

Processo nº 2000002-22.2099.8.26.0200

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Rescisão de contrato e restituição de valores — Compromisso de compra e venda de imóvel

Requerentes: Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos, qualificados nos autos, devidamente representados por advogado constituído

Requerida: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., qualificada nos autos, devidamente representada por advogado constituído

Tipo de documento: SENTENÇA

SENTENÇA

I — RELATÓRIO

Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos ajuizaram, em fevereiro de 2100, ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais em face de Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., narrando que, em 6 de março de 2099, celebraram com a requerida instrumento particular de compromisso de compra e venda da unidade autônoma nº 72 da Torre B do Empreendimento Residencial Alvorada do Vale, pelo preço certo e ajustado de R\$ 412.000,00.

Afirmaram que receberam as chaves da unidade em 10 de abril de 2099 e que, até novembro de 2099, adimpliram o sinal e oito parcelas mensais, perfazendo o montante de R\$ 148.960,00. Sustentaram que, diante de abrupta redução da renda familiar, tornaram-se inadimplentes a partir de dezembro de 2099 e que, notificados extrajudicialmente pela requerida, restituíram voluntariamente a posse da unidade em 10 de junho de 2100, com entrega das chaves mediante termo firmado por ambas as partes.

Impugnaram a cláusula 12.4 do contrato, que autoriza a retenção de 40% (quarenta por cento) dos valores pagos na hipótese de resolução por iniciativa do comprador, reputando-a cláusula de decaimento abusiva, e postularam a sua nulidade, com a devolução integral e em parcela única de tudo quanto pago, corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros de mora. Pediram, ainda, a restituição da comissão de corretagem no valor de R\$ 18.540,00 e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais estimada em R\$ 30.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Citada em 11 de março de 2100, a requerida ofertou contestação tempestiva. Reconheceu a resolução do vínculo, mas defendeu a validade da cláusula 12.4, ao argumento de que o percentual ali previsto remunera despesas administrativas, tributárias e de recolocação da unidade no mercado. Alegou que a comissão de corretagem foi expressamente destacada na cláusula 4.2 do instrumento, com informação prévia e adequada, e que o serviço de intermediação foi efetivamente prestado. Negou a ocorrência de dano moral indenizável. Por fim, para a hipótese de acolhimento do pedido de resolução, requereu o arbitramento de taxa de fruição correspondente a 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor do contrato, por todo o período em que os requerentes ocuparam a unidade, com compensação sobre o montante eventualmente devido a título de restituição.

Houve réplica, na qual os requerentes reiteraram os termos da inicial e se opuseram ao arbitramento de taxa de fruição. Designada audiência de conciliação, realizada em 18 de junho de 2100, não houve composição. Instadas a especificar provas, as partes declararam não ter outras a produzir, requerendo o julgamento no estado em que se encontra o feito.

É o relatório. Decido.

II — FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a controvérsia é preponderantemente de direito e os fatos relevantes estão demonstrados pela prova documental acostada, não impugnada de forma específica.

A relação jurídica em exame é de consumo, enquadrando-se os requerentes no conceito de destinatários finais e a requerida no de fornecedora de produtos imobiliários, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a interpretação mais favorável ao aderente quanto às cláusulas do contrato de adesão.

A resolução do compromisso de compra e venda é incontroversa. Os requerentes confessaram o inadimplemento a partir de dezembro de 2099 e devolveram a posse da unidade em 10 de junho de 2100; a requerida, por sua vez, não se opôs ao desfazimento do vínculo. Impõe-se, pois, a declaração de resolução do contrato, com o consequente retorno das partes ao

estado anterior, na forma dos arts. 475 e 884 do Código Civil.

Quanto à cláusula 12.4, é abusiva a previsão de retenção de 40% dos valores pagos, por implicar vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor e esvaziar o próprio direito à restituição assegurado pelo art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a nulidade parcial prevista no art. 51, inciso IV, do mesmo diploma. Não se trata, contudo, de suprimir por inteiro a retenção, mas de decotar-lhe o excesso, preservando-se o percentual necessário à cobertura das despesas administrativas, de publicidade e de recolocação do imóvel no mercado, que, no caso concreto, fixo em 15% (quinze por cento) sobre os valores efetivamente pagos. Mantém-se, assim, o núcleo útil da cláusula, com a redução do percentual abusivo.

Sobre a base de R\$ 148.960,00, efetivamente desembolsada pelos requerentes, a retenção de 15% corresponde a R\$ 22.344,00, restando a restituir o montante de R\$ 126.616,00. A devolução deve ocorrer em parcela única, vedado o parcelamento imposto unilateralmente pela fornecedora, com correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, ocorrida em 11 de março de 2100.

O pedido de restituição da comissão de corretagem não prospera. A cláusula 4.2 do instrumento destacou o valor de R\$ 18.540,00 a esse título, com clareza e em separado do preço da unidade, tendo os requerentes tomado conhecimento prévio do encargo no ato da contratação; ademais, a intermediação foi efetivamente prestada, com resultado útil consubstanciado na celebração do negócio. Não há, portanto, falha de informação nem cobrança indevida a repetir.

Também não se acolhe o pedido de indenização por danos morais. O descumprimento de obrigações contratuais, ainda que gere dissabor e frustração, não configura, por si só, lesão a direito de personalidade. Não há nos autos notícia de inscrição do nome dos requerentes em cadastro de inadimplentes, de exposição vexatória ou de qualquer circunstância excepcional apta a converter o inadimplemento em ofensa moral indenizável.

Por outro lado, merece acolhida o pedido da requerida de arbitramento de taxa de fruição. Os requerentes ocuparam a unidade autônoma de 10 de abril de 2009, data da entrega das chaves, até 10 de junho de 2100, data da devolução da posse, totalizando 14 (quatorze) meses de uso efetivo do bem, sem contraprestação correspondente. A restituição das partes ao estado anterior reclama, sob pena de enriquecimento sem causa, a remuneração desse período. Fixo a taxa de fruição em 0,5% ao mês sobre o valor do contrato de R\$ 412.000,00, o que corresponde a R\$ 2.060,00 por mês e a R\$ 28.840,00 pelos 14 meses de ocupação, quantia que deverá ser compensada com o valor a restituir aos requerentes.

Realizada a compensação, o crédito líquido dos requerentes alcança, em valores originários, R\$ 97.776,00, sem prejuízo da atualização monetária e dos juros acima determinados, a serem apurados em liquidação por simples cálculo aritmético.

Finalmente, no que toca à sucumbência, os requerentes decaíram de parte mínima de seus pedidos, na medida em que o núcleo da pretensão — a resolução do contrato e a restituição dos valores pagos com afastamento da retenção de 40% — foi acolhido, aplicando-se o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

III — DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

- (a) DECLARAR resolvido o instrumento particular de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes em 6 de março de 2009, relativo à unidade autônoma nº 72 da Torre B do Empreendimento Residencial Alvorada do Vale, consolidando-se na requerida a posse e a propriedade do bem;
- (b) RECONHECER a abusividade parcial da cláusula 12.4 do contrato e REDUZIR a retenção nela prevista de 40% para 15% (quinze por cento) sobre os valores efetivamente pagos, correspondentes a R\$ 22.344,00;
- (c) CONDENAR a requerida a restituir aos requerentes, em parcela única, a quantia de R\$ 126.616,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;
- (d) ARBITRAR, em favor da requerida, taxa de fruição de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato de R\$ 412.000,00, equivalente a R\$ 2.060,00 mensais, pelo período de ocupação de 10 de abril de 2009 a 10 de junho de 2100, totalizando R\$ 28.840,00, quantia que deverá ser COMPENSADA com o montante objeto da alínea (c);
- (e) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de restituição da comissão de corretagem e de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência mínima dos requerentes, CONDENO a requerida ao pagamento integral das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, e do art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Porto das Águas, 22 de setembro de 2100.

Henrique Salles Pinto
Juiz de Direito

Documento assinado eletronicamente por Henrique Salles Pinto, Juiz de Direito, em 22/09/2100, às 17h42.